

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1498/2530

ร้อยตำรวจตรีถวิล เรืองศรีฯ กับพวก โจทก์

นางตาด เรืองศรี จำเลย

นางตาด เรืองศรี จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีโอกาสชนะคดีโจทก์ หากโจทก์บังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในขณะนี้จะทำให้เกิดความยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็นอีก ทั้งทรัพย์สินที่โจทก์จะบังคับคดีนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนไม่อาจทำได้โดยง่าย โจทก์จึงไม่เสียหายหรือเสียเปรียบ และหากโจทก์ชนะคดีจำเลยอีกก็ไม่เป็นการยากที่จะบังคับคดีแก่จำเลยโปรดสั่งให้คุ้มครองประโยชน์ของจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 53)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ 11878 ตำบลบางข่า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ให้โจทก์ทั้งสองเพื่อไปดำเนินการใส่ชื่อโจทก์ทั้งสองถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยเท่ากับส่วนของนายสินผู้ตาย คือจำนวน 272.5 ตารางวาตามฟ้องและให้จำเลยแบ่งส่วนที่เป็นของโจทก์ทั้งสองให้แก่โจทก์ทั้งสองถ้าแบ่งกันเองไม่ได้ให้ประมูลระหว่างกันเองหรือขายทอดตลาดเอาเงินแบ่งกันตามส่วน

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 48,47)

คำสั่ง

คำร้อง ของจำเลยเป็นเรื่องขอละเลาบั้งคับในระหว่างฎีกาพิเคราะห์แล้ว  
อนุญาตให้ขอละเลาบั้งคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน  
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

---

คำร้อง ของจำเลยเป็นเรื่องขอละเลาบั้งคับในระหว่างฎีกาพิเคราะห์แล้ว  
อนุญาตให้ขอละเลาบั้งคับไว้ แต่ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทใน  
ระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ